

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 90/2536 ๓๔ นายอุเซ็นหรืออุเซ็ง มะเต็ง กับพวก

โจทก์

นายประสงค์ บุตรดี กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1373, มาตรา 1375 วรรคสอง

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 183, มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา 249

หลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่หาใช่หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินพิพาทไม่

ในชั้นชี้สองสถานเมื่อศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า การที่จำเลย
ไม่ฟ้องเรียกคืนซึ่งการครอบครองที่ดินพิพาทใน 1 ปี จึงเสียสิทธิการครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 วรรคสองและโจทก์มิได้โต้แย้ง
คัดค้านถือว่าโจทก์สละประเด็นดังกล่าว แม้ปัญหานี้เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน แต่ศาลฎีกาไม่เห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยให้ตาม ป.วิ.พ.
มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246, 247 ได้

ในชั้นชี้สองสถานเมื่อศาลชั้นต้นมิได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทว่า การที่จำเลย
ไม่ฟ้องเรียกคืนซึ่งการครอบครองที่ดินพิพาทใน 1 ปี จึงเสียสิทธิการครอบครองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1375 วรรคสองและโจทก์มิได้โต้แย้ง
คัดค้านถือว่าโจทก์สละประเด็นดังกล่าว แม้ปัญหานี้เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบ

เรียบร้อยของประชาชน แต่ศาลฎีกาไม่เห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยให้ตาม ป.วิ.พ.
มาตรา 142 (5) ประกอบมาตรา 246, 247 ได้

(วิฑูรย์ สุทธิประภา-อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม)

ศาลจังหวัดปัตตานี - นายอนันต์ ไชยถาวร
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายชวเลิศ โสภณวัต

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>